

1500938-06.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas veio devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.04), boletim de ocorrência nº 752/2021 (fls.10/12), pelo auto de exibição e apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500938-06.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2102318/2021 - DEL.POL.ITUPEVA, 17340412 - DEL.POL.ITUPEVA, 752/2021 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

NICOLE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, já qualificada nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de abril de 2021, por volta das 14h48min, na Rua Geraldo Ferraz, n.º 298, Monte Serrat, em Itupeva, trazia consigo, com a finalidade de comercialização, 08 (oito) invólucros contendo cocaína e 17 (dezessete) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2021 (fls.93).

A acusada foi citada (fl.104) e apresentou defesa preliminar (fls.171/174).

Realizada audiência de instrução e julgamento foi colhida a prova oral e realizado o interrogatório da acusada (fls.238/240).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas típicas descritas na denúncia.

Em alegações finais, a Defesa da acusada pleiteou a aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do regime diverso

do fechado, reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade e possibilidade de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas veio devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.04), boletim de ocorrência nº 752/2021 (fls.10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls.23), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.27/29), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.245/247), bem como pela prova oral colhida.

Do mesmo modo, os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza relativamente à autoria, que recai sobre a acusada.

O policial militar Felipe Gonçalves de Oliveira, em juízo, narrou que em patrulhamento preventivo pelo bairro Monte Serrat, na companhia do PM Muller, identificaram uma mulher, posteriormente identificada como sendo a ré, visivelmente agitada ao ver a viatura da equipe. Relatou que a abordaram e a ré disse à equipe que estaria à espera de uma amiga que estaria fazendo uma tatuagem. Como Nicole aparentava muito nervosismo, a equipe voltou a questioná-la sobre o que estaria fazendo pelo local, momento em que confessou que mantinha porções de cocaína e maconha em seu peito, porções estas que estavam prontas para venda. Diante dos fatos, Nicole apresentou à equipe 8 pinos de cocaína e 17 trouxinhas de maconha, e a quantia de R\$ 10,00 que trazia consigo. Com relação ao dinheiro, Nicole nada disse que não era fruto do tráfico.

Na fase policial, a acusada relatou “que na data dos fatos, estava no local dos fatos para traficar; que precisava de dinheiro para pagar o aluguel, razão pela qual resolveu vender entorpecentes; que não sabe a qualificação da pessoa que lhe entregou as drogas e que receberia a quantia de R\$ 30,00 (Trinta reais); que, na abordagem, os policiais localizaram partes dos entorpecentes (01 pino de cocaína e trouxinha de maconha) e R\$ 10,00 (Duas notas de cinco reais), e depois indiciou onde estaria o restante das drogas” (sic - fls.08).

Em juízo, a acusada também confessou o tráfico. Disse que estava no local vendendo as drogas e que receberia a quantia de R\$30,00 no período. Relatou que precisava pagar o aluguel, mora com sua genitora e tem 20 anos de idade.

Pois bem.

É inequívoca a prática do tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo policial militar é coesa, firme, verossímil e harmônica com os depoimentos prestados perante a autoridade policial, que apresentaram detalhes da diligência, não havendo nada a macular suas palavras (fls.05 e 07).

No que tange ao depoimento dos policiais, importa frisar que eles não estão impedidos de depor, não são suspeitos, e assim como qualquer outra testemunha depõem depois de prestarem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e do que lhes for perguntado. Nessa esteira, os seus depoimentos gozam de plena credibilidade.

Não há razões concretas para se desconfiar que o policial faltou com a verdade em seu depoimento em juízo.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS

POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes." (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020). grifei

Sendo assim, pela quantidade de drogas encontradas (08 porções de cocaína e 17 porções de maconha), o fato de estarem acondicionadas prontas para a venda e terem sido encontradas fracionadas, todas embaladas da mesma forma, no local conhecido pelo tráfico de drogas, fica cabalmente demonstrado que as drogas destinavam-se ao comércio ou entrega a terceiros.

Desse modo, perfeitamente caracterizado o tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), o qual prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa", a ensejar condenação.

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do artigo 59, do Código Penal (artigo 42, da Lei nº 11.343/06), observo que são parcialmente desfavoráveis. A natureza das drogas constitui elemento diferenciador do tipo penal, isso porque foram encontradas porções de cocaína, substância com alto poder viciante. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não são desfavoráveis. A acusada não possui maus antecedentes (F.A de fls.34/36). A culpabilidade é normal à espécie. A conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos. Os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie.

Elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda etapa: Ausentes circunstâncias agravantes. Verifico a presença das atenuantes da menoridade relativa e confissão (artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal). Dessa forma, atenuo a pena, fixando-a no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira etapa: Inexistente causa de aumento, faz-se necessário analisar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, prescreve o dispositivo: "§ 4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

De rigor a aplicação da causa de diminuição, pois não se demonstrou, durante a instrução processual, que a acusada se dedicasse a atividades criminosas. Ademais, a ré é primária (F.A de fls.34/36).

Diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a quantidade de pena aplicada, não havendo reincidência, fixo o regime aberto para o início de cumprimento de pena.

Substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44, do Código Penal): Pelas mesmas razões, e dadas as circunstâncias do caso concreto, reputo presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade. Além de se tratar de ré primária, de bons antecedentes, bem como de a

pena não suplantará 4 anos de reclusão, não vislumbro graves consequências da conduta na espécie e ante a ausência de violência ou grave ameaça na consecução do delito. Assim, com fundamento no artigo 44, "caput", do Código Penal, substituo a pena de reclusão por duas penas restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária e limitação de final de semana, pelo período da pena.

A prestação pecuniária consistirá no pagamento de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal (artigo 45, §1º, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar NICOLE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária equivalente a 1 salário mínimo, em favor de entidade pública com destinação social e limitação de final de semana, pelo período da pena, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o quantum de pena aplicado e sua substituição, concedo-lhe o direito ao recurso em liberdade.

Condeno a acusada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itupeva, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA